

0009424-24.2017.8.26.0664

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... partir da perícia de vestígios digitais:

Apelação - Roubo duplamente majorado, por duas vezes (art. 157, §2º, II e V, c.c. art. 70, caput, ambos do Código Penal) - Recurso defensivo - Absolvição -

Improcedência - Autoria e materialidade comprovadas - Exame datiloscópico -

Fragmentos conclusivos pela identificação do acusado - Mera negativa do acusado rechaçada por segura ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

1ª Vara Criminal

Rua Espírito Santo, 2497, Votuporanga - SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0009424-24.2017.8.26.0664 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009424-24.2017.8.26.0664

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

André Luis Gimenes

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de ANDRÉ LUIS GIMENES, tipificado no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, consoante os seguintes fatos narrados na denúncia (fls. 237-239):

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27 de fevereiro de 2017, por volta de 6h27, na Rua Pernambuco, nº 3.944, bairro Nova Boa Vista, nesta cidade e comarca, ANDRÉ LUIS GIMENES, identificado a fls. 36 e 181/183, subtraiu, para si, mediante escalada, um par de tênis, um telefone celular marca Apple, modelo Iphone 6S, e um veículo VW/Gol, placas FFS-5159, pertencente a Felipe de Lima Tosi; um par de tênis marca Oakley, um telefone celular marca Apple, modelo Iphone 6S, e R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em dinheiro, pertencentes a Vitor Cassio Inhan Pivarro; um par de tênis marca Mizuno, e um telefone celular marca Samsung, modelo J5, pertencentes a Marcos Henrique de Souza; e um telefone celular marca Motorola, R\$ 120,00 (cento e vinte reais) em dinheiro, e um óculos de sol marca Rayban, pertencentes a Giuliano Engler Donadel.

A denúncia foi recebida em 22 de abril de 2022 (fls. 258).

O réu foi citado (fls. 270) e apresentou resposta à acusação por intermédio de defensor dativo (fls. 271; 274-276; 277).

Não tendo havido absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 281-283).

Durante a instrução, foram ouvidas três vítimas e uma testemunha e, ao final, o réu foi interrogado, seguindo-se debates oras pelo Ministério Público. O julgamento foi convertido em diligência, a fim de apurar o alibi declarado pelo réu, seguindo-se juntada de documento e manifestação do Ministério Público, bem como alegações finais pela Defesa.

É o relatório.

D E C I D O.

Não há preliminares a sanar.

Em que pese as argumentações da defesa, a ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03-08; 23-24), laudo pericial do imóvel (fls. 16-21), laudo pericial de impressão papilar (fls. 26-36), auto de avaliação indireta dos bens furtados (fls. 177), bem como demais provas colhidas.

O laudo pericial do imóvel descreveu que o acesso se deu por meio de escalada da janela da sala e não se constatou rompimento de barreiras. Ainda, foi coletada uma impressão digital na parte externa da janela da sala.

O laudo pericial de impressão papilar do material colhido no imóvel do crime identificou o vestígio sendo do acusado André Luis Gimenes.

A autoria, por seu turno, é certa e pode ser imputada ao réu. De fato, sua negativa foi desmerecida em juízo e o alibi alegado em seu interrogatório não foi demonstrado.

Vejamos.

A vítima Marcos Henrique, na delegacia (fls. 98) e em juízo, disse que não morava no local, ficou no período do Carnaval OBA com outros amigos, como Felipe, Vítor e outros, cujos nomes não lembra ao certo, e, quando retornaram, perceberam que alguém adentrou o imóvel, subtraindo diversos objetos, como carro do Felipe, dinheiro e tênis do Felipe e celular também. Seu tênis e um celular Samsung G5 foram subtraídos e nada foi recuperado. É mais próximo de Vítor e dele nada foi recuperado. Estavam em mais ou menos 6 pessoas. Não tinha marca de arrombamento, entraram pela porta, que estava trancada.

A vítima Vítor Cássio também confirmou a versão apresentada na delegacia (fls. 99), afirmando que locaram uma casa para o carnaval OBA com alguns amigos, deixaram a casa trancada e, quando voltaram, constataram a subtração. Dos seus pertences, foram furtados um tênis de cor azul, um celular iPhone 6s seminovo e um par de tênis preto. Também levaram tênis e celulares de outras pessoas e um carro. Chegou depois, alguns chegaram antes, não lembra de ter visto sinais de arrombamento, foram avisados do roubo enquanto estava na festa. Nada foi recuperado. Parece que Felipe recuperou o carro um dia depois, algo assim, ouviu que estava abandonado.

A vítima Felipe Tosi, na delegacia (fls. 165) e em juízo, declarou que ficaram no apartamento de uma amiga, estudante de medicina em Votuporanga, para participar do carnaval OBA, seu carro estava estacionado na via pública; invadiram o apartamento, subtraíram diversos pertences, que não foram recuperados; as chaves do seu carro estavam no apartamento e eles levaram o carro, depois deixaram abandonado perto de uma ferrovia; pelos radares, parece que os furtadores foram até Rio Preto e voltaram para Votuporanga. Também foram subtraídos óculos de sol, roupas, tênis, havia resquícios de droga no carro, também levaram tênis, relógios, pertences pessoais de diversas pessoas. Recuperou apenas o veículo. Tinha indícios que eles abriram a janela do prédio no primeiro andar e parece que entraram por ali, a fechadura estava forçada.

O policial Hamilton disse que foi acionado para comparecer ao local, perto da ferrovia, com informação de que a seguradora localizou o veículo pelo rastreador. No local, depararam-se com o veículo em aspecto de abandono, mas aparentemente em ordem, as chaves não estavam no veículo.

O acusado não foi ouvido na fase policial. Interrogado judicialmente, o réu negou a

acusação, afirmando que, na época, estava preso por pensão alimentícia, saiu bem depois do carnaval, ficou 30 dias preso e, quando saiu, já tinha acabado o carnaval; não sabe o porque da acusação; trabalha com registro, mora no mesmo local; já teve outros processos, mas em 2004 e 2005; só tem um filho, com 13 anos de idade.

Constata-se, portanto, que as provas produzidas na fase extrajudicial e os depoimentos colhidos em juízo são convergentes e uníssonos, firmes e coesos, hígidos o suficiente a demonstrar que o acusado, realmente, foi o autor dos fatos descritos na denúncia.

Os depoimentos prestados pelos policiais foram coerentes e harmônicos com os demais subsídios de convicção existentes nos autos e não há nenhum indicativo a colocar em xeque a idoneidade das informações prestadas. Em verdade, o exercício da função de agente da lei não pode, por si só, tornar suspeita a versão dos fatos apresentados, pois seria um contrassenso que o Estado incumbisse tais pessoas da função repressiva e lhes negasse crédito quando relatam suas diligências.

A respeito dos fatos, de início, é caso de considerar que a identificação do autor do crime restou comprovada em decorrência do vestígio digital deixado no local do crime, conforme relatado pelo laudo pericial da impressão papilar.

O réu, em juízo, afirmou que estava preso por ocasião dos fatos e, nada constando do sistema, foi-lhe dada oportunidade de comprovar, o que não logrou êxito em fazer.

Ainda, veja-se a decisão proferida pelo Tribunal bandeirante sobre a identificação do acusado a partir da perícia de vestígios digitais:

Apelação – Roubo duplamente majorado, por duas vezes (art. 157, §2º, II e V, c.c. art. 70, caput, ambos do Código Penal) – Recurso defensivo – Absolvição – Improcedência – Autoria e materialidade comprovadas – Exame datiloscópico – Fragmentos conclusivos pela identificação do acusado – Mera negativa do acusado rechaçada por segura prova pericial – Condenação de rigor – Afastamento da qualificadora referente ao cerceamento de defesa – Procedência – Não configurada a restrição de liberdade por tempo juridicamente relevante – Reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo – Ação que atingiu dois patrimônios distintos – Inteligência do art. 70 do Código Penal – Regime inicial fechado – Manutenção – Recurso parcialmente provido apenas para afastar a majorante prevista no inciso V, do § 2º, do art. 157, do CP.

(TJSP; Apelação Criminal 0007300-93.2015.8.26.0161; Relator (a): Salles Abreu; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Diadema - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 15/03/2019) (grifo nosso).

Afastada a negativa do réu e diante das diligências policiais efetuadas para elucidação, incluindo perícia técnica no ambiente dos fatos e a localização do veículo furtado, bem como a perícia datiloscópica, formam um conjunto probatório idôneo, coeso e forte suficiente para alicerçar uma condenação.

Comprovada a prática do fato, resta analisar a sua repercussão na órbita jurídica.

A tipicidade penal exige adequação objetiva e subjetiva do fato ao preceito primário da norma proibitiva, cuja violação implica na aplicação de pena de reclusão.

No caso, vê-se que a ação do agente violou tanto objetivamente quanto subjetivamente a norma extraída do art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, pois o acusado agiu com consciência enquanto adentrou o imóvel por meio da janela, furtou pertences alheios e um veículo estacionado na área interna da residência. Inegável que o delito foi cometido mediante escalada da janela da residência, pois não há vestígios de arrombamento ou diferente alternativa para adentrar o local. A conduta é também antijurídica, pois não se fazem presentes quaisquer das causas justificantes previstas no art. 23 do CP, o que permite afirmar o seu caráter ilícito, ante a violação do preceito normativo primário extraído do texto normativo do art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Caracterizada a prática do delito, passo à aplicação da pena, observando as certidões de fls. 215-218; 242-245 e FA a fls. 219-230; 246-257.

Na primeira fase, impõe-se o aumento da pena base em 1/6, pelos maus antecedentes do réu (fls. 244) e também por ter atingido patrimônio de diversas vítimas, que não

foi recuperado, com exceção do veículo, resultando em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, mantenho a pena fixada.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, pelo que torno definitiva a pena aplicada.

Apesar dos maus antecedentes, o réu é primário, pelo que fixo regime inicial aberto.

Fixo cada dia multa no mínimo legal.

Deixo de fixar indenização mínima à vítima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), visto que o veículo furtado foi restituído ao proprietário e as vítimas não manifestaram interesse expresso, sem prejuízo de reparação na esfera cível.

Possível, outrossim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o acusado ANDRÉ LUIS GIMENES à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, unidade mínima, por infração ao art. 155, §4º, II, do CP, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo período da pena aplicada e limitação de final de semana, consistente no dever de permanecer em sua residência da 18:00 do sábado até as 6:00 da segunda feira, pelo período da pena aplicada.

Dê-se ciência às vítimas desta decisão, nos termos art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal (AR ou chamada audiovisual).

Custas pelo réu, ficando deferida a gratuidade.

Expeça-se certidão de honorários ao Patrono nomeado, por força do convênio OAB/DPE. Com o trânsito em julgado, providencie-se: (i) expedição de guia definitiva para o cumprimento da pena; (ii) intimação do réu para pagamento das custas, se não beneficiário da gratuidade; (iii) cálculo da pena de multa e expedição de certidão de sentença, abrindo-se vista ao MP, cumprindo-se, no mais, o disposto no art. 479 e/ou 480 e §§ das NSCGJ; (iv) comunicação à Justiça Eleitoral, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição da República; (v) expedição de ofício ao IIRGD e o instrumental necessário ao integral cumprimento da sentença, com lançamento das movimentações pertinentes para arquivamento.

P.I.C.

Votuporanga, 17 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA